Legislación — Simulacro del 2do parcial

Unidades 4, 5 y 6 · formato de la profesora (audio en clase del 22/10)

Caso con preguntas cortas y una de análisis · 10 V o F sin fundamentar · 2 preguntas de desarrollo

> Armado con el formato que explicó la profesora (`fuentes/2026-10-22_audio-profesora-formato-parcial2.md`) y con lo que tomaron en la comisión de la noche. El caso no repite los de la noche (patente y modelo de utilidad): acá hay que elegir entre **derecho de autor y marca**, que es la otra mitad de U4. Hacelo con reloj, sin mirar el resumen, y recién después pasá a las respuestas.

Índice

1. Caso práctico 2

2. Verdadero o falso 2

3. Preguntas de desarrollo 2

Respuestas 4

- 1. Caso práctico 4
- 2. Verdadero o falso 5
- 3.1 Trabajo de mujeres: protección de la persona gestante 5
- 3.2 Arts. 6 y 7 de la ley de patentes 6

1. Caso práctico

Lucía es ingeniera en sistemas, matriculada en el Colegio de Ingenieros Especialistas (Distrito II, Rosario). Trabaja en relación de dependencia en una consultora, donde la contrataron como programadora para mantener el sistema de facturación de los clientes. Los fines de semana, en su computadora y sin usar nada de la empresa, desarrolla **"TurnoYa"**, una aplicación para que las clínicas gestionen turnos médicos. Quiere protegerla, y también el nombre y el logo con los que la va a vender. Cuando se entera, la consultora le dice que la aplicación "es de la empresa porque Lucía es programadora". Para llegar a lanzarla en una feria, Lucía **saltea las pruebas de seguridad**. Al mes, una falla expone los datos de los pacientes de la primera clínica que la usó.

a) ¿Qué derecho protege la aplicación, en qué rama de los derechos intelectuales y por qué ley? ¿Podría patentarla?

b) ¿Cuánto dura esa protección?

c) ¿Qué título corresponde para el nombre y el logo "TurnoYa"? ¿Ante qué organismo se tramita, qué requisito tiene que cumplir y por cuánto tiempo protege?

d) ¿Tiene razón la consultora? Fundamentá.

e) Analizá la conducta de Lucía con la filtración de datos: ¿hay falta ética? ¿Ante quién? ¿Quién la juzga y qué sanción podría corresponder? ¿Qué función de la responsabilidad civil aplica, y qué presupuestos tendría que probar la clínica?

2. Verdadero o falso

No hace falta justificar las falsas.

1. Con la Ley 27.802, las propinas que el trabajador recibe habitualmente forman parte de la remuneración.
2. En una empresa con 50 trabajadores, el período de prueba es de 8 meses.
3. El contrato a plazo fijo puede celebrarse en forma verbal si no supera un año.
4. Las suspensiones disciplinarias no pueden superar los 30 días en un año.
5. La jornada nocturna no puede exceder las 7 horas.
6. Por el ius variandi, el empleador puede reducir el sueldo si lo justifica una crisis de la empresa.
7. Si el empleador no registró al trabajador desde el inicio, pierde el período de prueba.
8. La licencia por maternidad es de 90 días, y la trabajadora puede reducir la parte previa al parto hasta un mínimo de 10 días.
9. Los beneficios sociales se consideran salario en especie y generan aportes.
10. Para matricularse en el Colegio de Ingenieros Especialistas hay que tener domicilio real, legal y profesional en la provincia de Santa Fe.

3. Preguntas de desarrollo

3.1 (desarrollo total) Trabajo de mujeres: desarrollá la protección de la persona gestante en la Ley de Contrato de Trabajo.

3.2 (concepto) ¿Qué diferencia hay entre el art. 6 y el art. 7 de la ley de patentes? Dá un ejemplo de cada uno.

Respuestas

1. Caso práctico

a) La protege el **derecho de autor**, que es parte de la **propiedad intelectual**, por la **Ley 11.723**: desde la **Ley 25.036 (1998)** el art. 1 incluye los **programas de computación fuente y objeto**. **No se puede patentar**: el art. 6 inc. c de la ley de patentes 24.481 dice que los programas de computación **no son invenciones**. La diferencia con el caso de la noche es que acá no hay **hardware** ni un **problema técnico** resuelto: es software en sí. *Para sumar:* el derecho de autor protege la **expresión** (el código), no la idea de una app de turnos. Conviene **inscribirla** en el Registro (arts. 57 a 63): si no se inscribe, el derecho queda suspendido hasta que se inscriba (art. 63).

b) Toda la **vida del autor** y **70 años** más para los herederos, contados desde el 1 de enero del año siguiente a la muerte (art. 5, Ley 11.723).

c) Marca (Ley 22.362). Se tramita ante el **INPI**. El requisito es la **capacidad distintiva**: una palabra y un dibujo entran en el art. 1, y "TurnoYa" no es la designación necesaria del servicio (art. 2) ni copia otra marca (art. 3). Protege **10 años, renovables sin límite** mientras se use. Es **propiedad industrial**.

d) No tiene razón. Por el **art. 82 de la LCT**, lo que el trabajador inventa **por su cuenta** es suyo. Es del empleador sólo si deriva de los **métodos o instalaciones** de la empresa, o si lo **contrataron con ese objeto**. Por el **art. 4 inc. d de la Ley 11.723**, el software es del empleador cuando lo hizo un dependiente **contratado para programar, en sus funciones**. A Lucía la contrataron para programar, pero para **mantener el sistema de facturación**, no para hacer TurnoYa, y la hizo **fuera del horario y con sus medios**. La app es de Lucía, salvo que haya un pacto en contrario en su contrato. *La trampa es responder "es de la empresa porque es programadora". Lo que importa es que haya hecho el programa en sus funciones.*

e)

- **Falta ética: sí.** El Código la alcanza (art. 2).
- **Ante quién** (art. 5):
  - **ante la profesión**: actuó contra la **buena técnica** y con **negligencia** al saltear las pruebas (art. 6, profesión, inc. a);
  - **ante el comitente**, la clínica: le expuso datos reservados. El inc. b del ámbito de comitentes habla de **revelar** datos, y acá fue por descuido; conviene decir que encaja mejor como negligencia y que la lista **no es taxativa**.
- **Quién la juzga:** el **Tribunal de Ética Profesional y Disciplina** (ley 11.291, art. 11), de oficio o por denuncia de la clínica.
- **Causal:** art. 18 de la ley, inc. e (incumplir el Código) y, si se repite, inc. c (negligencia).
- **Sanción** (art. 19): llamado de atención, apercibimiento, multa o suspensión de la matrícula, según la gravedad y la reiteración. Por una primera falta con daño, un **apercibimiento o una multa** es razonable.
- **Responsabilidad civil:**

- El daño **ya ocurrió**, así que la función principal es la **resarcitoria**: **compensar** a la clínica. También aplica la **preventiva**, para que la falla no siga exponiendo datos: corregirla o sacar la app. La **punitiva** es excepcional.
- **Presupuestos que tiene que probar la clínica:**
  - **antijuridicidad**: la filtración no está justificada;
  - **factor de atribución subjetivo**, culpa por **negligencia**: el profesional liberal responde subjetivamente, salvo que haya comprometido un resultado (art. 1768 del Código Civil y Comercial), y como profesional se le exige más diligencia;
  - **nexo causal** entre saltear las pruebas y la filtración;
  - **daño**: **patrimonial** (lo que gastó en reparar, lo que dejó de facturar) y **extrapatrimonial** (el daño moral de los pacientes).
- Es **contractual**, porque Lucía tenía un contrato con la clínica.

2. Verdadero o falso

N°	Respuesta	Por qué (para repasar, no va en el examen)
1	**F**	Con la reforma, las propinas **no son remunerativas aunque sean habituales**
2	**V**	De 6 a 100 trabajadores, 8 meses (art. 92 bis reformado)
3	**F**	El plazo fijo va **siempre por escrito**, con un máximo de 5 años y causas objetivas
4	**V**	Las disciplinarias tienen un tope de 30 días por año; en total, 90 días
5	**V**	La nocturna (21 a 6 h) es de 7 horas, cobrando como 8
6	**F**	El ius variandi no puede alterar lo esencial ni causar **perjuicio material**; la crisis es riesgo empresario
7	**V**	Sin registración desde el inicio, el empleador pierde el período de prueba
8	**V**	45 + 45 días; la parte anterior se puede reducir hasta 10 días y el resto pasa a después del parto
9	**F**	La reforma dice que **no** son salario en especie y que **no** generan aportes
10	**V**	Art. 21 de la ley 11.291; además: título, no estar en causal de cancelación y pagar el derecho

Las trampas típicas: "habituales" en la 1, "si no supera un año" en la 3 y "si lo justifica una crisis" en la 6. Leé cada afirmación entera antes de marcar: es la parte donde la profesora dijo que la gente se apura.

3.1 Trabajo de mujeres: protección de la persona gestante

Sale del **apunte de cátedra, punto 7.1** (arts. 177 a 186 de la LCT).

1. **Licencia por maternidad** (art. 177). La ley la llama **prohibición de trabajar**. Son **90 días**: **45 antes** de la fecha probable del parto y **45 después**. La trabajadora puede reducir la parte anterior a **no menos de 10 días** y sumar el resto a la posterior. Durante la licencia no puede trabajar. Cobra la **asignación por maternidad**, que paga la **ANSES**; el empleador la paga hasta que la licencia se hace efectiva.
2. **Obligaciones de la trabajadora. Comunicar el embarazo** y presentar un **certificado médico** con la **fecha probable del parto**.

3. **Estabilidad** (arts. 177 y 178). Desde que el empleador recibe la notificación, la trabajadora tiene **estabilidad** durante toda la gestación. Si la despiden dentro de los **7 meses y medio anteriores o posteriores al parto**, se **presume** (salvo prueba en contrario) que fue por el embarazo o la maternidad.
4. **Indemnización agravada.** Si el empleador no prueba una justa causa ajena al embarazo, paga **un año de remuneraciones** (en la práctica **13 sueldos**, con el SAC), **además** de las indemnizaciones comunes por despido sin causa (antigüedad, preaviso, integración).
5. **Opciones al terminar la licencia** (art. 183):
   - a) **reincorporarse**;
   - b) **rescindir** el contrato, en forma expresa o tácita, si tiene al menos **un año de antigüedad**;
   - c) quedar en **excedencia** de **3 a 6 meses**, eligiéndolo **dentro de las 48 horas** antes de que termine la licencia;
   - d) **no reincorporarse**, que se toma como rescisión tácita (art. 186).
6. **Excedencia.** Es un período de **3 a 6 meses** sin sueldo ni asignación en el que se suspenden las obligaciones principales de las dos partes. Exige **un año de antigüedad**.

Para cerrar: nombrá la idea del régimen. Protege la maternidad con **estabilidad y presunciones** a favor de la trabajadora, porque el despido por embarazo es difícil de probar.

3.2 Arts. 6 y 7 de la ley de patentes

- **Art. 6: lo que no es invención.** Ni siquiera llega a ser un invento, porque no resuelve un problema técnico. *Ejemplos:* un **programa de computación** (va por derecho de autor), un método matemático, un método de diagnóstico médico.
- **Art. 7: lo que es invención pero no se puede patentar**, por razones de **orden público, moral, salud, vida o ambiente**, o por ser **material biológico existente en la naturaleza**. *Ejemplos:* un arma biológica, un proceso industrial que contamina gravemente un río, el genoma de una planta tal como existe.

La clave es la frase: el art. 6 dice "**no es** invención"; el art. 7, "es invención, pero **no es patentable**". Si piden tres ejemplos de cada uno, están en el resumen (2.2).